

LEI 11.340/06 – LEI MARIA DA PENHA X

MPUS – REGRAS GERAIS (ARTS. 18 A 21)

- Notificação da ofendida atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão (sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público);
- A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor.

Dentro das regras gerais sobre as medidas protetivas de urgência, a ofendida será notificada acerca dos atos processuais relacionados ao agressor. Destaca-se que a notificação abrange todos os atos processuais pertinentes ao agressor, não se limitando apenas às entradas e saídas da prisão. Essa notificação é crucial para que a ofendida esteja ciente da situação do agressor, evitando surpresas indesejadas, como o encontro inesperado com o agressor fora da prisão. A legislação ressalta que a notificação da ofendida não exclui a intimação do advogado ou defensor público.

Ademais, é vedado à ofendida entregar a intimação ou notificação ao agressor, conforme previsto pela legislação, para evitar possíveis retaliações, incluindo atos violentos como feminicídio.

Em 2023, houve uma atualização que estabelece que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária. Esse tipo de cognição é distinto da cognição exauriente, que ocorre durante uma instrução processual mais detalhada.

A cognição sumária permite ao juiz decidir rapidamente, com base nas declarações da ofendida ou nas alegações escritas, sem a necessidade de uma apuração probatória extensiva, dada a urgência e a natureza crítica da medida protetiva.

Art. 19. § 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei n. 14.550, de 2023)

Art. 19. § 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei n. 14.550, de 2023)

O art. 19, § 5º, inserido em 2023, trouxe uma inovação significativa à Lei Maria da Penha. Anteriormente, juízes condicionavam a concessão de medidas protetivas de urgência à existência de investigação policial, inquérito ou processo. A Lei n. 14.550, de 2023, estabeleceu que a medida protetiva de urgência possui natureza autônoma, não dependendo da tipificação



5m

penal da violência. Isso significa que a concessão da medida não exige que a violência seja considerada crime, contravenção ou conduta tipificada penalmente.

Embora a violência psicológica esteja tipificada penalmente, sua manifestação pode não se enquadrar perfeitamente nas definições do Código Penal. Assim, mesmo na ausência de tipificação penal específica, a presença de violência, como a patrimonial, é suficiente para a concessão da medida protetiva. Não é necessário ajuizar ação penal cível, nem mesmo ter inquérito policial ou registro de boletim de ocorrência. Muitas mulheres buscam medidas protetivas sem desejar a prisão do agressor, frequentemente devido ao conflito interno sobre o desejo de proteção sem a implicação de medidas mais severas, como a prisão.

§6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. (Incluído pela Lei n. 14.550, de 2023)



10m

MPUS QUE OBRIGAM O AGRESSOR (ART. 22) – JUIZ APLICA

As medidas protetivas de urgência podem ser divididas em duas categorias: aquelas que impõem obrigações específicas ao agressor e aquelas que se concentram na proteção da ofendida. As medidas previstas no art. 22, que obrigam o agressor, incluem a suspensão da posse e a restrição do porte de arma de fogo.

- **SUSPENSÃO** da posse ou **RESTRIÇÃO** do porte de armas, com comunicação ao órgão competente [se for o caso, fica o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso];

A suspensão da posse de arma de fogo se aplica quando o agressor possui autorização para mantê-la em sua residência ou estabelecimento comercial; o juiz pode determinar a suspensão e o recolhimento da arma. No caso de restrição do porte, aplicável a profissionais armados como policiais, o juiz pode limitar o porte ao exercício do serviço, impedindo que o agressor transporte a arma fora do ambiente profissional.

O juiz deverá comunicar a suspensão ou restrição ao órgão competente, como a Polícia Federal para posse ou o superior imediato para porte. Caso o superior imediato não cumpra a determinação, pode responder por crimes de prevaricação ou desobediência.

- **Afastamento** do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;



15m

Outra medida que obriga o agressor é o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, geralmente realizado pelo juiz. Em situações excepcionais, como em municípios fora da comarca ou risco à integridade psicológica da ofendida, o delegado ou, em sua ausência, o policial pode executar o afastamento.

- Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

Adicionalmente, pode haver restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores e a determinação de alimentos provisórios ou pensão para garantir a manutenção da ofendida e dos dependentes.

- Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

A decisão proferida em processo penal que fixa alimentos provisórios ou provisionais em favor da companheira e da filha, em razão da prática de violência doméstica, constitui título hábil para imediata cobrança e, em caso de inadimplemento, passível de decretação de prisão civil. STJ. 3ª Turma. RHC 100446-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/11/2018 (Info 640).

- PROIBIÇÃO de:
 - aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância;
 - contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por QUALQUER MEIO de comunicação;
 - frequência de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida



20m

- Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação;
- Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.

Entre as medidas protetivas de urgência, algumas obrigam o agressor a participar de programas de recuperação e reeducação, além de se submeter a acompanhamento psicossocial, seja individualmente ou em grupos de apoio. Essas medidas visam interromper o ciclo de violência, promovendo a reeducação do agressor para que ele compreenda que tais comportamentos não são adequados e para evitar a repetição do padrão de violência em futuras relações. Embora o agressor seja responsabilizado criminalmente, o acompanhamento psicossocial busca prevenir a perpetuação da violência.



DIRETO DO CONCURSO

19. (CESPE/CEBRASPE/2021/DEPEN/CARGO 6/SERVIÇO SOCIAL) Marina, com 70 anos de idade, e Marcos, com 81 anos de idade, são casados e residem com um de seus filhos, Luís. Marcos é servidor público federal aposentado e, Luís, após passar um período de quatro anos desempregado, foi admitido em uma empresa privada, com carteira de trabalho assinada há cinco meses. Tendo a situação hipotética acima como referência, julgue o item subsequente.

No caso de a Sr.^a Marina ser vítima de violência familiar, o juiz poderá aplicar medidas protetivas à vítima e, em relação ao seu agressor, determinar o acompanhamento psicossocial e seu afastamento do domicílio.



Caso a Sra. Marina seja vítima de violência, determinar o acompanhamento psicossocial do agressor e o seu afastamento do domicílio são medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Ambas as medidas—acompanhamento psicossocial e afastamento domiciliar—são previstas como obrigatórias para o agressor.

MPUS DE PROTEÇÃO À OFENDIDA (CONCEDIDAS PELO JUIZ) – ARTS. 23 A 24

Adicionalmente, o rol de medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor é exemplificativo, conforme a legislação. A Lei Maria da Penha não exclui a aplicação de outras medidas previstas em legislações distintas. Essas medidas podem ser aplicadas sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias do caso exigirem, com a comunicação ao Ministério Público. O juiz pode aplicar medidas separadamente ou em conjunto, conforme o princípio da proporcionalidade e o risco presente no caso concreto. Além disso, o juiz pode requisitar auxílio policial para assegurar o cumprimento das medidas, como o afastamento do agressor, se necessário.

As medidas protetivas de urgência voltadas para a proteção da ofendida, conforme os arts. 23 e 24, não impõem obrigações ao agressor, mas criam uma esfera de proteção para a vítima de violência doméstica. Incluem o encaminhamento a programas de proteção ou atendimento e a recondução da ofendida e de seus dependentes ao domicílio após o afastamento do agressor. O juiz pode determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo de seus direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.

- Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
- Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;

- Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
- Conceder à ofendida auxílio-aluguel, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 (seis) meses.

Não cabe o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor [STJ. 3ª Turma. REsp 1966556-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/02/2022 (Info 724)].

- Determinar a separação de corpos;
- DETERMINAR A MATRÍCULA dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a TRANSFERÊNCIA deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga.



GABARITO

01. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
